

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7073/2544

นาย สิ้นชัย พฤกษ์ธนากุล
นาย กิตติศักดิ์ อัจจนานุรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ฟ. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวแต่ผู้เดียว ได้จำหน่ายสินค้าของบริษัทโดยระบุประเภท น้ำหนักของสินค้าและจำนวนเงินที่จำหน่ายสินค้าได้แต่ละวันแล้วเบียดบังเงินที่จำหน่ายสินค้าได้นั้นเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริตเช่นนี้ จำเลยสามารถเข้าใจข้อหาได้โดยถูกต้องแล้วว่าโจทก์กล่าวหาว่าจำเลยกระทำผิดอย่างไร ถึงแม้โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องระบุว่าจำเลยเบียดบังเอาเงินของบริษัทไปอย่างไร ด้วยวิธีการใดก็เป็นเพียงรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณาคำฟ้องของโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นกรรมการของบริษัทฟริชโซนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการค้าขายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น อะไหล่และอุปกรณ์ โดยจำเลยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สินของบริษัทแต่ผู้เดียว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2541 จนถึงปัจจุบัน ระหว่างเวลาดังกล่าวจำเลยกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2542 เวลาใดไม่ปรากฏ

จัดจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดเย็นประเภท อาร์.12 ของบริษัท 65 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,450 บาท ให้แก่ผู้มีชื่อ แล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต วันที่ 12 กรกฎาคม 2542 เวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดเย็นประเภท อาร์. 12 ของบริษัท 65 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,450 บาท ให้แก่ผู้มีชื่อแล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต วันที่ 17 กรกฎาคม 2542 เวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดเย็นประเภท อาร์.12 ของบริษัท 65 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,450 บาท ให้แก่ผู้มีชื่อ แล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต วันที่ 22 กรกฎาคม 2542 เวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดเย็นประเภท อาร์.12 ของบริษัท 65 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,450 บาท ให้แก่ผู้มีชื่อแล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต วันที่ 27 กรกฎาคม 2542 เวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดเย็นประเภท อาร์.12 ของบริษัท 40 กิโลกรัม เป็นเงิน 5,200 บาท ให้แก่ผู้มีชื่อแล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต วันที่ 2 สิงหาคม 2542 เวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดเย็นประเภท อาร์.12 ของบริษัท 65 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,450 บาท ให้แก่ผู้มีชื่อแล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต วันที่ 31 สิงหาคม 2542 เวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดเย็นประเภท อาร์. 22 ของบริษัท 170.1 กิโลกรัม เป็นเงิน 21,262.50 บาท ให้แก่ผู้มีชื่อแล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต วันที่ 3 กันยายน 2542 เวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดเย็นประเภท อาร์.22 ของบริษัท 56.7 กิโลกรัม เป็นเงิน 7,087.50 บาท ให้แก่ผู้มีชื่อแล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริตระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2542 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2542 วันและเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยจำหน่ายท่อบรรจุน้ำยาทำความสะอาดขนาด 65 กิโลกรัมของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก 23 ท่อ เป็นเงิน 69,000 บาท แล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าว

เป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต และระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2541 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2542 วันและเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยจำหน่ายท่อบรรจุน้ำยาทำความสะอาด เย็นขนาด 13.6 กิโลกรัม ของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก 77 ท่อ เป็นเงิน 7,700 บาท แล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต เหตุทั้งหมดเกิดที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 352, 353

วันนัดไต่สวนมูลฟ้อง ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงงดไต่สวนมูลฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า ฟ้องโจทก์ได้บรรยายถึงวันเวลาเกิดเหตุหน้าที่และการกระทำของจำเลยว่า ตามวันเวลาที่เกิดเหตุจำเลยซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฟริชโซน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวแต่ผู้เดียวได้จำหน่ายสินค้าของบริษัทโดยระบุประเภท น้ำหนักของสินค้าและจำนวนเงินที่จำหน่ายสินค้าได้แต่ละวันแล้วเบียดบังเงินที่จำหน่ายสินค้าได้นั้นเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริตแล้วยังได้บรรยายถึงสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายฟ้องเช่นนี้จำเลยสามารถเข้าใจข้อหาได้โดยถูกต้องแล้วว่าโจทก์กล่าวหาว่าจำเลยกระทำผิดอย่างไร ถึงแม้โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องระบุจำเลยเบียดบังเอาเงินของบริษัทไปอย่างไรด้วยวิธี

การไต่ตั้งที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาเพราะเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำเสนอได้ในชั้นพิจารณา คำฟ้องของโจทก์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 9 ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งหรือคำพิพากษตามรูปคดี

(วัฒน์ชัย โชติชูตระกูล-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-วิวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>